

|      |             |
|------|-------------|
| 등록번호 | 강사취-927     |
| 등록일자 | 2024. 3. 29 |
| 결재일자 | 2024. 3. 28 |
| 공개구분 | 비공개         |

|        |     |             |                    |
|--------|-----|-------------|--------------------|
|        | 담 당 | 처 장         | 실 장                |
| 결<br>재 | 박현성 | 2024. 3. 28 | 전결<br>3. 28<br>전철승 |

공단 실무직 채용 시 보훈가점 부여 오류 관련

## 조 사 결 과 보 고

2024. 3.

감 사 실

# 조 사 결 과 보 고

## 요 지

### ○ 조사개요

- 대상자의 채용관련 비위에 대해서 징계절차를 미 이행한 감사관이 징계처분을 받음에 따라 재조사 시작

### ○ 조사내용

- 대상자의 인사규칙 등 위반 여부, 재조사 및 징계처분 가능 여부

### ○ 조사결과

- 「공개경쟁채용시험 운영세칙」(채용시 우대), 「인사규칙」(법규준수, 책임완수) 등 위반으로 징계사유에 해당

## 1. 대 상 자

○ 인사교육처 ( )

• 신분전환('11.01.01. 순경), • 현직급('24.01.01), • 현부서('20.07.01.)

## 2. 조사경위

○ 대상자의 채용관련 비위에 대해 징계절차를 미 이행한 감사관 ( )이 징계(견책) 처분을 받음에 따라 재조사 시작

## 3. 조사내용

가. 대상자에 대한 재조사 및 처분 가능 여부

나. 대상자의 인사규칙 등 위반 여부

## 4. 조사결과

가. 대상자에 대한 조사 및 처분 가능 여부

- 대상자는 채용관련 경찰청 감사('22.3.21~3.22)에 대비한 자체 점검과정에서, 유공자 가점부여 오류로 합격자가 변경된 사례를 확인하고 인사위원회를 통해 피해자를 구제 후 감사실로 통보
- 경찰청 감사관이 이를 적발하자, 공단 감사관( )이 자체적으로 조치하겠다고 한 후, 별도 징계절차 없이 '훈계'조치로 종결
- 국무조정실에서 위 내용 감사 후, 공단 감사관 징계 요구

- 감사관이 징계처분을 받음에 따라 대상자에 대해 재조사 및 징계절차에 따른 처분이 가능한지 정부법무공단에 자문 요청  
- 일사부재리나 이중처벌 해당되지 않음으로 징계처분 가능 답변
- 행위일시('21.06.23) → 채용비위 징계시효(5년) 미경과

## ➡ 대상자에 대한 조사 및 처분 가능함

### 나. 대상자의 인사규칙 등 위반 행위

- '21년 상반기 자산관리처 실무직(환경관리, 채용예정인원 1명) 선발과정에서, 채용예정인원이 3명 이하인 경우에는 보훈대상자에게 가점을 부여하지 않아야 함에도 가점을 부여함으로써 최종 합격자가 변경되는 결과를 초래함

<표1> 보훈가점 부여 결과 (잘못)

| 순위 | 성명 | 전형별 평정 점수 |         |       | 결과  | 비고 |
|----|----|-----------|---------|-------|-----|----|
|    |    | 서류(60점)   | 면접(40점) | 합계    |     |    |
| 1  |    | 9         | 39.50   | 48.50 | 합격  |    |
| 2  |    | 3         | 40.00   | 43.00 | 예비1 |    |
| 3  |    | 3         | 34.83   | 37.83 | 예비2 |    |



<표2> 보훈가점 미부여 결과 (정상)

| 순위 | 성명 | 전형별 평정 점수 |         |       | 결과  | 비고 |
|----|----|-----------|---------|-------|-----|----|
|    |    | 서류(60점)   | 면접(40점) | 합계    |     |    |
| 1  |    | 3         | 40.00   | 43.00 | 합격  |    |
| 2  |    | 3         | 39.50   | 42.50 | 예비1 |    |
| 3  |    | 3         | 34.83   | 37.83 | 예비2 |    |



<표3> 피해자(탈락자) 구제 결과

| 안 건 명                        | 심 의 결 과                                            |                |     |     |            |
|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----|-----|------------|
| 보훈 가점 부여 부적정에 따른 피해자 구제방안 심의 | ○ 공개경쟁채용시험 운영세칙 제2조 제5항에 따라 [ ]에 대해 다음과 같이 인사발령 함. |                |     |     |            |
|                              | 발령내용                                               | 직 종            | 등 급 | 성 명 | 발령일자       |
|                              | 본부 자산관리처                                           | 조건부 실무직 (환경관리) | 5등급 | [ ] | 2022.03.23 |

- 자체 점검과정에서 위 사례 확인하고, '22.03.18. 인사위원회를 통해 구제대상자 [ ] 을 신규임용 조치함

## 5. 조치 및 건의

○ 대상자  은

임직원은 직무를 수행함에 있어 제반 법령, 규정 및 지시사항을 준수하고, 맡은 바 임무를 책임있게 완수하여야 함에도,

'21년 상반기 실무직 채용 시, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제31조에 따라 채용인원이 3명 이하인 경우에는 보훈가점을 부여하지 않아야 함에도 이를 제대로 숙지하지 않고 가점을 부여함으로써, 최종합격자가 변경되는 결과를 초래한 사실이 있음.

이는 「공개경쟁채용시험 운영세칙」 제2조의2(채용시 우대), 「인사규칙」 제79조(책임완수), 「임직원행동규칙」 제6조(법규준수) 위반으로, 「인사규칙」 제47조(징계사유)에 해당되어,

.....( 경징계 ) 조치

2024. 3. 28.

조 사 자      감 사 관      박 현 성

